

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 25/06/2025
MEDIDA CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-003)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Processo: TC-009661.989.25-1 (Ref. ao TC 001078.989.25-8).

Recorrente: Ricardo Alberto Pereira Piorino – Prefeito de Pindamonhangaba.

Em apreciação: Pedido de Reconsideração interposto em 27/05/2025, em face do v. Acórdão publicado no DOE de 09/05/2025, que decidiu pela procedência parcial de representação contra o edital do Pregão eletrônico – Registro de Preços nº 189/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA** com a finalidade de adquirir gêneros alimentícios estocáveis e especiais, e determinou que a Municipalidade Representada promovesse a anulação do certame, além de ter fixado medidas corretivas para a hipótese de lançamento de nova licitação para o mesmo objeto.

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Advogados: Yuri Marcel Soares Oota (OAB/SP 305.226); Anderson Plínio da Silva Alves (OAB/SP 351.449).

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. ENTREGAS PARCELADAS. ADMISSIBILIDADE. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. RELATÓRIO

1.1. Em apreciação **PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO** interposto em 1/05/2025 por **RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO**, Prefeito de Pindamonhangaba, em face do v. Acórdão publicado no DOE de 09/05/2025, que decidiu pela procedência parcial de representação contra o edital do Pregão eletrônico – Registro de Preços nº 189/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA** com a finalidade de

adquirir gêneros alimentícios estocáveis e especiais, e determinou que a Municipalidade Representada promovesse a anulação do certame, além de ter fixado medidas corretivas para a hipótese de lançamento de nova licitação para o mesmo objeto.

1.2. Inicialmente, o Recorrente esclarece que, por um lapso formal, ao invés de colacionar aos autos a requisitada manifestação produzida na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, apresentou parecer da Procuradoria Municipal que abordou as insurgências da representação. Requer escusas pelo equívoco.

Junta o Parecer Técnico Jurídico elaborado pela Procuradoria Geral do Município de Pindamonhangaba na fase preparatória, datado de 07/01/2025, com a finalidade de demonstrar o atendimento ao preceito do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21.

Na sequência, o Recorrente sustenta a adequação do sistema de registro de preços para a compra de gêneros alimentícios estocáveis e especiais para a alimentação escolar, escorando-se no artigo 40, inciso II da Lei 14.133/21¹ e no artigo 100, inciso III do Decreto Municipal nº 6.545/2023².

¹ Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

(...)

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;”

² Art. 100. O Sistema de Registro de Preços (SRP), será processado por intermédio de licitação na modalidade do pregão ou da concorrência, a depender do enquadramento do objeto, e poderá ser adotado para a contratação de bens e serviços em geral, obras e serviços de engenharia quando:

(...)

III - houver a necessidade de aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, objetivando a adequação do estoque mínimo e máximo, ou quando a contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa for conveniente;

Articula que as compras em questão contam com um aspecto flutuante nos quantitativos, decorrente da eventual alteração na demanda, fruto da inauguração de novas unidades escolares, além da necessidade de entregas parcelas.

Reforça que o cabimento do sistema de registro de preços também se justifica pela natureza comum do objeto, de ampla oferta no mercado.

O Recorrente requer, ao final, o provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a regularidade do controle preventivo de legalidade para os termos do artigo 53 da Lei de Licitações e Contratos e a adequação do sistema de registro de preços para o objeto do Pregão, com a revogação da ordem de anulação do certame.

1.3. O d. **Ministério Público de Contas** pronunciou-se pelo **conhecimento** do pedido de reconsideração e, no mérito, pelo **não provimento do recurso** (evento 19).

1.4. O Senhor **Secretário-Diretor Geral** propõe o **provimento parcial** do recurso especialmente por não vislumbrar inadequação na utilização do sistema de registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da alimentação escolar, considerando o contexto dado e as justificativas apresentadas pela Municipalidade no Termo de Referência.

Citou como precedente o julgamento tomado no TC-006597.989.25-0, no qual o Tribunal Pleno, em sessão de 14/05/2025, aceitou a adoção do registro de preços para uniforme escolar em função de peculiaridades que são semelhantes ao objeto aqui examinado, como a dificuldade na previsão de quantitativos absolutos dada a inauguração de novas unidades escolares e novas matrículas.

Com relação ao parecer jurídico colacionado aos autos, embora tenha verificado análise detalhada dos principais aspectos que envolvem a

contratação, não localizou no referido parecer apreciação específica das disposições editalícias impugnadas e consideradas procedentes relacionadas à exigência de ficha técnica dos produtos, emitida pelo fabricante ou produtor; requisição, para fins de habilitação econômico-financeira, de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial e plano de recuperação homologado pelo juízo competente; critérios objetivos para o exame das amostras; e critério de atualização monetária na hipótese de eventual atraso nos pagamentos devidos pela Administração.

Manifesta-se pelo conhecimento, e, quanto ao mérito, pelo provimento parcial do Pedido de Reconsideração, apenas para que seja reconsiderada a proibição da adoção do sistema de registro de preços para o presente caso, afastando das razões de decidir a omissão da Municipalidade quanto à apresentação do parecer elaborado pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, mantendo-se, no mais, o decidido pelo Juízo “a quo”.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 25/06/2021
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-009661/989/25-1

SEÇÃO MUNICIPAL

Em apreciação **PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO** interposto em 1/05/2025 por **RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO**, Prefeito de Pindamonhangaba, em face do v. Acórdão publicado no DOE de 09/05/2025, que decidiu pela procedência parcial de representação contra o edital do Pregão eletrônico – Registro de Preços nº 189/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA** com a finalidade de adquirir gêneros alimentícios estocáveis e especiais, e determinou que a Municipalidade Representada promovesse a anulação do certame, além de ter fixado medidas corretivas para a hipótese de lançamento de nova licitação para o mesmo objeto.

2. VOTO PRELIMINAR

2.1. O **PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO** foi interposto por parte legítima, fundamentado no dispositivo do artigo 58 da Lei Complementar nº 709/93, com protocolização nesta Corte tempestivamente³, nos termos do artigo 59⁴, do aludido diploma legal e do artigo 207, §§ 3º, 4º e 5º do Regimento Interno deste E. tribunal.

2.2. Assim sendo, presentes os pressupostos de admissibilidade, **CONHEÇO do RECURSO.**

³ Acórdão publicado no DOE de 09/05/2025 e apelo protocolizado em 27/2025.

⁴ Artigo 59 – O pedido de reconsideração, que poderá ser formulado uma única vez, será interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contado da publicação da decisão no Diário Oficial.

3. VOTO DE MÉRITO

3.1. Quanto aos questionamentos que incidem sobre a atuação do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, o parecer jurídico apresentado pelo Recorrente, datado de 07/01/2025, pode ser recepcionado como prova de atuação da segunda linha de defesa do controle das contratações quanto ao exame das condições gerais de contratação antes da divulgação do ato convocatório.

No entanto, deve ser mantida a **recomendação** para que seja empenhado um maior rigor no atendimento ao comando do inciso II do §1º do artigo 53 da Lei 14.133/21, pois o parecer encaminhado não destacou considerações específicas a respeito das disposições editalícias impugnadas e consideradas procedentes pelo v. Acórdão recorrido, além de repetidamente censuradas pela jurisprudência desta Corte, relacionadas à exigência de ficha técnica dos produtos, emitida pelo fabricante ou produtor; requisição, para fins de habilitação econômico-financeira, de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial e plano de recuperação homologado pelo juízo competente; ausência de critérios objetivos para o exame das amostras; e falta de critério de atualização monetária na hipótese de eventual atraso nos pagamentos devidos pela Administração.

3.2. Quanto à pertinência do sistema de registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e especiais, registro que a decisão de primeiro grau considerou insuficientes as justificativas consignadas no Termo de Referência – Anexo II, em seu item 5, escoradas unicamente em função da necessidade de entregas parcelas e da possibilidade de inauguração de unidades escolares, nos seguintes termos:

“Justifica-se a aquisição por meio de Registro de Preço, visto que as entregas pontuais nas escolas seguem periodicidade semanal, devido ao espaço para armazenamento

no estoque das unidades, além da possibilidade de inauguração de novas Unidades Escolares.”

Muitos precedentes deste E. Tribunal consideram que a eventualidade dos fornecimentos e a imprevisibilidade da demanda, características típicas do sistema de registro de preços, não se compatibilizam com as práticas e necessidades que envolvem a compra de gêneros alimentícios como grãos, cereais e farináceos; massas alimentícias; pães e biscoitos; óleos, conservas e condimentos; itens matinais e outros insumos não perecíveis, não sujeitos à sazonalidade.

As razões recursais não desconstituem a condição de que os produtos pretendidos são passíveis de quantificação e entrega em período certo ou previsível.

No entanto, não ignoro a existência de decisões deste Colegiado que, examinando as peculiaridades de cada caso concreto em que o uso do sistema de registro de preços é questionado, recepcionou a adoção desse procedimento auxiliar com o acolhimento de justificativas semelhantes àquelas trazidas pelo Recorrente nesta oportunidade.

Esta corrente de entendimento considera que, apesar de possível estimar o número de alunos no início do ano letivo, a demanda por gêneros alimentícios não é fixa, mas dinâmica e sujeita a oscilações ao longo do exercício por fatores diversos como, por exemplo, a inauguração de novas unidades escolares, providência inclusive anunciada nas razões recursais do Chefe do Executivo.

No presente caso, o uso do sistema de registro de preços para fornecimentos com previsão de entregas parceladas possui amparo no Decreto Municipal nº 6.545/2023:

Art. 100. O Sistema de Registro de Preços (SRP), será processado por intermédio de licitação na modalidade do pregão ou da concorrência, a depender do enquadramento do objeto, e poderá ser adotado para a contratação de bens e serviços em geral, obras e serviços de engenharia quando:

(...)

III - houver a necessidade de aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, objetivando a adequação do estoque mínimo e máximo, ou quando a contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa for conveniente;

Além disso, pondero que as circunstâncias do presente caso evidenciam que não se trata de uma demanda absolutamente imprevisível, mas que traz em seu bojo possível flexibilidade, decorrente da necessidade de contratações frequentes ou dificuldade de precisão quantitativa inicial, na forma do artigo 82, §3º da Lei federal nº 14.133/21, conjuntura que permite a revisão do julgado para o efeito de permitir que o certame tenha prosseguimento sob o sistema de registro de preços, mediante a adoção das demais medidas corretivas consignadas no voto condutor do julgamento⁵, como proposto pela Secretaria-Diretoria Geral.

3.3. Ante o exposto, e por tudo o mais consignado nos autos, meu **VOTO dá PROVIMENTO PARCIAL ao PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO**, para o efeito de afastar do v. Acórdão recorrido a ordem de anulação do

⁵ **1)** Excluir a exigência de Ficha Técnica dos produtos, emitida pelo fabricante ou produtor;
2) Elaborar novo orçamento com observância rigorosa ao comando do artigo 18, §1º, inciso VI e artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/21;
3) Excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial e de Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente como requisito de habilitação econômico-financeira;
4) Dispor sobre os critérios objetivos para o exame de amostras, com atenção ao §3º do artigo 17 da Lei Federal nº 14.133/21 e ao princípio do julgamento objetivo;
5) Definir critério de atualização monetária ou compensação financeira ao fornecedor na hipótese de eventual atraso nos pagamentos devidos pela Administração, na forma do artigo 25, caput c/c o artigo 92, inciso V, da Lei federal nº 14.133/21.

Pregão Eletrônico nº 189/2024 e do edital respectivo, autorizando o prosseguimento do certame sob o sistema de registro de preços, mediante a adoção das demais medidas corretivas consignadas no voto condutor do julgamento de primeiro grau.

É como voto.

Dimas Ramalho
Conselheiro